

1502105-79.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... e maconha, além de anotações relacionadas ao tráfico de drogas. A droga estava em porções. Indagado, o acusado admitiu a prática do crime, dizendo que não havia conseguido emprego nesta comarca, tendo decidido praticar o tráfico.

Não há nada nos autos que indique a falta de seriedade nas palavras dos policiais, que sequer conheciam o acusado e que foram enfáticos em dizer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502105-79.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502105-79.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291527/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21027661 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2130/21/138 - 08º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2291527 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL ALLAX CAMILO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Vistos.

RAPHAEL ALLAX CAMILO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 13h45, na via pública da Rua Do Bosque, na altura do número 10, nesta cidade e comarca, teria trazido consigo e guardado, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 106 porções de cocaína, pesando aproximadamente 110g, e 67 porções de "maconha", pesando aproximadamente 195g (fls. 02/03).

Notificado (fls. 119), o réu ofertou defesa preliminar (fls. 122).

A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2021 (fls. 124/128).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum às partes, após o que o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e o estabelecimento do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena. É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Quanto à materialidade, restou consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 05/07, no auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, nos laudos periciais de fls. 151/153, 154/156 e 157/158, bem como na prova oral coligida aos autos.

No tocante à autoria, também foi evidenciada.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Disse que na data dos fatos realmente estava no local, mas não estava com qualquer entorpecente. Os policiais o abordaram e nada encontraram com ele. Contudo, pesquisaram seus antecedentes e pediram R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para sua liberação. Como não tinha dinheiro, acabou sendo preso.

Sua negativa, contudo, foi desautorizada em juízo.

Com efeito, sob o crivo do contraditório, os policiais ouvidos disseram que na data dos fatos foram ao local mencionado da denúncia, conhecido ponto de tráfico de drogas. Disseram que já haviam realizado outras duas ou três prisões dias antes. Pararam na rua abaixo e subiram a pé. Logo visualizaram o acusado parado na rua. Ele estava com uma mochila e com uma pochete. Na mochila não havia nada de ilícito. Na pochete, contudo, havia cocaína e maconha, além de anotações relacionadas ao tráfico de drogas. A droga estava em porções. Indagado, o acusado admitiu a prática do crime, dizendo que não havia conseguido emprego nesta comarca, tendo decidido praticar o tráfico.

Não há nada nos autos que indique a falta de seriedade nas palavras dos policiais, que sequer conheciam o acusado e que foram enfáticos em dizer que ele foi encontrado em poder das drogas, afirmando, ainda, que ele confessou informalmente a prática do crime.

Com efeito, os testemunhos dos policiais merecem total credibilidade, não havendo nada que desautorize, a priori, a sua versão. Nesse sentido:

“Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais o que não ocorreu na espécie, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ, HC 30.776/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 08.03.2004).

Os policiais são agentes do Estado e suas palavras gozam de fé pública, sendo evidentemente necessária a existência de prova em sentido contrário para que seus depoimentos sejam afastados, o que não é o caso dos autos, diante da inverossímil versão apresentada pelo acusado, sendo absolutamente desarrazoado acreditar que policiais civis tivessem localizado o acusado em local ermo e típico do tráfico de drogas e, vendo que ele era reincidente em crimes patrimoniais, decidido pedir-lhe R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Trata-se de versão que não tem a mínima coerência, não havendo como ser acolhida em detrimento dos firmes e contundentes depoimentos dos agentes da lei.

Dito isso, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Assim, fica a pena estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço que o réu é duplo reincidente (cf. certidão de fls.

147/148 e 148 e consulta ao SAJ na data de hoje - 2ª Vara Criminal de Campinas/SP e 6ª Vara de Campinas/SP), razão pela qual majoro a pena-base em 1/5 para totalizar 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência ostentada pelo réu, o que impede a sua aplicação, não havendo que se falar em "bis in idem" diante dos termos da lei que impedem a aplicação do benefício legal em caso de reincidência, de modo que torno a pena acima definitiva.

Em face da quantidade de pena imposta ao acusado e da sua reincidência, o regime de cumprimento de pena é o inicial fechado, vedando-se a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

Assim, ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu RAPHAEL ALLAX CAMILO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica.

Pelas circunstâncias do caso concreto e especialmente por sua reincidência, entendo que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual nego-lhe o apelo em liberdade.

Nos termos do art. 66-III, 'c', da Lei de Execução Penal, caberá ao MM. Juízo da Vara de Execução Penal decidir, dentre outras questões, a detração penal e a eventual progressão de regime, estando esta sujeita à análise de vários fatores e informações, objetivas e subjetivas, que não estão disponíveis nestes autos.

Transitada em julgado a sentença, sendo mantida: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu durante o período da condenação; c) expeça-se guia definitiva; d) oficie-se às entidades e órgão de praxe a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Bernardo do Campo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA